

세법학개론

41. <국세기본법> 국세기본법령상 납세자의 권리 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 세무서장 등은 과세전적부심사 청구가 청구기간이 지난 후에 청구된 경우 국세심사위원회 심사를 거쳐 청구를 채택하지 아니한다는 결정을 한다.
- ② 납세자가 세무공무원에게 직무와 관련하여 금품을 제공한 경우에 세무공무원은 같은 세목 및 같은 과세기간에 대하여 재조사를 할 수 있다.
- ③ 세무공무원은 다른 과세기간·세목 또는 항목에 대한 구체적인 세금탈루 증거자료가 확인되어 다른 과세기간·세목 또는 항목에 대한 조사가 필요한 경우에는 세무조사의 범위를 확대할 수 있다.
- ④ 세무공무원이 납세자에게 사전통지를 하면 증거인멸 등으로 조사 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우에는 조사를 받을 납세자에게 세무조사를 시작하기 전에 조사대상 세목, 조사기간 및 조사 사유 등을 통지하지 않아도 된다.
- ⑤ 세무공무원은 국가통계작성 목적으로 그 사용 목적에 맞는 범위에서 과세정보를 요구하는 통계청장에게 국세의 부과·징수를 위하여 업무상 취득한 자료 등을 제공할 수 있다.

42. <국세기본법> 국세기본법령상 부과세척기간이 경과하였음에도 인정되는 부과세척기간의 특례에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소득세 부과처분에 대한 심사청구 결정에서 명의대여 사실이 확인되는 경우 그 결정이 확정된 날부터 1년 이내에 명의자에 대한 부과처분을 취소하고 실제로 사업을 경영한 자에게 경정이나 그 밖에 필요한 처분을 할 수 있다.
- ② 「형사소송법」에 따른 소송에 대한 판결이 확정되어 뇌물이 「소득세법」에 따른 기타소득으로 확인된 경우 판결이 확정된 날부터 1년이 지나기 전까지 경정이나 그 밖에 필요한 처분을 할 수 있다.
- ③ 납세자가 부정행위로 증여세를 포탈하는 경우로서 제3자의 명의로 되어 있는 증여자의 재산을 수증자가 취득하였고 포탈세액 산출의 기준이 되는 재산가액이 30억원인 경우, 과세관청은 해당 재산의 증여가 있음을 안 날부터 1년 이내에 증여세를 부과할 수 있다.
- ④ 「국제조세조정에 관한 법률」에 따른 국가별 실효세율이 변경된 경우에는 국가별 실효세율의 변경이 있음을 안 날부터 1년이 지나기 전까지 경정이나 그 밖에 필요한 처분을 할 수 있다.
- ⑤ 최초의 신고·결정 또는 경정에서 과세표준 및 세액의 계산 근거가 된 거래 또는 행위 등이 그 거래·행위 등과 관련된 소송에 대한 판결에 의하여 다른 것으로 확정된 경우에는 판결이 확정된 날부터 1년이 지나기 전까지 경정이나 그 밖에 필요한 처분을 할 수 있다.

43. <국세기본법> 국세기본법령상 경정청구 사유에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 과세표준신고서를 법정신고기한까지 제출한 자는 수정신고한 국세의 과세표준 및 세액이 세법에 따라 신고하여야 할 과세표준 및 세액을 초과할 때 결정 또는 경정을 청구할 수 있다.
- ㄴ. 기한후과세표준신고서를 제출한 자로서 기한후과세표준신고서에 기재된 세액공제액이 세법에 따라 신고하여야 할 세액공제액에 미치지 못할 때 결정 또는 경정을 청구할 수 있다.
- ㄷ. 국세의 과세표준 및 세액의 결정을 받은 자는 소득이나 그 밖의 과세물건의 귀속을 제3자에게로 변경시키는 결정 또는 경정이 있을 때 경정을 청구할 수 있다.
- ㄹ. 「종합부동산세법」에 따른 납세의무자로서 과세기준일이 속한 연도에 종합부동산세를 부과·고지받은 자는 납부고지서에 기재된 과세표준 및 세액이 세법에 따라 신고하여야 할 과세표준 및 세액을 초과할 때 경정을 청구할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

44. <국세기본법> 국세기본법령상 서류의 송달에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 교부송달은 해당 행정기관의 소속 공무원이 서류를 송달할 장소에서 서류를 교부하는 방법으로 하지만, 송달을 받아야 할 자가 송달받기를 거부하지 아니하면 다른 장소에서 교부할 수 있다.
- ② 연대납세의무자에게 서류를 송달할 때에 납부의 고지와 독촉에 관한 서류는 연대납세의무자 모두에게 각각 송달하여야 한다.
- ③ 우편송달의 경우 송달할 장소에서 서류를 송달받아야 할 자를 만나지 못하였을 때에는 그 사용인이나 그 밖의 종업원 또는 동거인으로서 사리를 판별할 수 있는 사람에게 서류를 송달할 수 있다.
- ④ 송달받아야 할 사람이 교정시설 또는 국가경찰관서의 유치장에 체포·구속 또는 유치(留置)된 사실이 확인된 경우에는 공시송달의 방법에 의한다.
- ⑤ 납부의 고지·독촉·강제징수와 관계되는 서류의 송달을 우편으로 할 때에는 등기우편으로 하여야 한다. 다만, 「소득세법」에 따른 중간예납세액이 50만원 미만인 해당자는 납부고지서는 일반우편으로 송달할 수 있다.

45. <국세징수법> 국세징수법령상 세무공무원의 재산 압류의 효력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 채납자가 압류재산의 사용 또는 수익을 하는 경우 그 재산의 매각으로 인하여 권리를 이전하기 전까지 이미 거두어들인 천연과실에 대해서 압류의 효력이 미친다.
 - ② 부동산에 대한 압류의 효력은 해당 압류재산의 소유권이 이전되기 전에 「국세기본법」 제35조에 따른 법정기일이 도래한 국세의 채납액에 대해서도 미친다.
 - ③ 세무공무원이 재산을 압류한 경우 채납자는 압류한 재산에 관하여 양도, 제한물권의 설정, 채권의 영수, 그 밖의 처분을 할 수 없다.
 - ④ 동산 또는 유가증권의 압류는 세무공무원이 점유함으로써 하고, 압류의 효력은 세무공무원이 점유한 때에 발생한다.
 - ⑤ 채납자가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 예탁자인 경우 예탁유가증권 지분에 대한 압류의 효력은 그 압류 통지서가 예탁결제원에 송달된 때에 발생한다.
46. <국세징수법> 국세징수법령상 교부청구 및 참가압류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 채납자에 대하여 「민사집행법」에 따른 강제집행 및 담보권 실행 등을 위한 경매가 시작된 경우 관할 세무서장은 집행법원, 집행공무원 등에 대하여 그 집행절차의 배당·배분 요구의 종기(終期)까지 채납액의 교부를 청구하여야 한다.
 - ② 관할 세무서장은 납부나 그 밖의 사유로 교부를 청구한 채납액의 납부의무가 소멸된 경우 그 교부청구를 해제하여야 한다.
 - ③ 관할 세무서장은 압류하려는 재산이 이미 다른 기관에 압류되어 있는 경우 참가압류 통지서를 그 재산을 이미 압류한 기관에 송달함으로써 교부청구를 갈음하고 그 압류에 참가할 수 있다.
 - ④ 참가압류를 한 후에 선행압류기관이 권리의 변동에 등기가 필요한 재산에 대한 압류를 해제한 경우 그 참가압류는 압류통지서가 선행압류기관에 송달된 때 압류의 효력을 갖는다.
 - ⑤ 참가압류를 한 후에 선행압류기관이 동산에 대한 압류를 해제한 경우로서 그 동산을 제3자가 보관하고 있는 경우 선행압류기관은 제3자가 발행한 해당 보관증을 참가압류를 한 관할 세무서장에게 인도함으로써 재산을 직접 인도하는 것에 갈음할 수 있다.
47. <국세징수법> 국세징수법령상 관할 세무서장이 납부기한 전이라도 이미 납세의무가 확정된 국세를 징수할 수 있는 경우로 옳지 않은 것은?
- ① 국세, 지방세 또는 공과금의 체납으로 강제징수 또는 체납처분이 시작된 경우
 - ② 「민사집행법」에 따른 강제집행 및 담보권 실행 등을 위한 경매가 시작된 경우
 - ③ 국세를 포탈(逋脫)하려는 행위가 있다고 인정되는 경우
 - ④ 납세관리인을 정하지 아니하고 국내에 주소 또는 거소를 두지 아니하게 된 경우
 - ⑤ 납세자가 경영하는 사업에 현저한 손실이 발생하거나 부도의 우려가 있는 경우

48. <국세징수법> 국세징수법령상 관할 세무서장의 강제징수 권한에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 관할 세무서장은 납세자가 국세의 징수를 피하기 위하여 한 재산의 처분에 대하여 사해행위(詐害行爲)의 취소 및 원상회복을 위한 자력집행(自力執行)을 할 수 있다.
- ② 관할 세무서장이 압류한 재산에 대한 제3자의 소유권 주장 및 반환청구가 부당하다는 뜻을 통지한 후, 그 통지를 받은 제3자가 체납자를 상대로 소유권에 관한 소송을 제기하여 승소 판결을 받고 그 사실을 증명한 경우 관할 세무서장은 압류를 즉시 해제하여야 한다.
- ③ 관할 세무서장은 재판상의 가압류 또는 가처분 재산이 강제징수 대상인 경우에는 「국세징수법」에 따른 강제징수를 할 수 없다.
- ④ 체납자의 재산에 대하여 강제징수를 시작한 후 체납자인 법인이 합병으로 소멸된 경우에는 그 재산에 대한 강제징수는 중단하여야 한다.
- ⑤ 관할 세무서장은 체납 발생일부터 1년이 지난 국세의 합계액이 1억원 이상인 경우 체납자의 수입물품에 대한 강제징수를 세관장에게 위탁할 수 있다.

49. <조세범처벌법> 조세범처벌법상 조세 포탈에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사기나 그 밖의 부정한 행위로써 조세를 포탈한 세액이 5억원 이상인 경우 3년 이하의 징역 또는 포탈세액등의 3배 이하에 상당하는 벌금에 처한다.
- ② 포탈세액등에 대하여 「국세기본법」에 따라 범정신고기한이 지난 후 1년 이내에 기한 후 신고를 하였을 때에는 형을 감경할 수 있다.
- ③ 고의적으로 장부를 작성하지 아니하는 행위로서 조세의 부과와 징수를 불가능하게 하는 적극적 행위는 조세 포탈과 관련한 ‘사기나 그 밖의 부정한 행위’에 해당한다.
- ④ 사기나 그 밖의 부정한 행위로써 조세를 포탈한 죄를 상습적으로 범한 자는 형의 2분의 1을 가중한다.
- ⑤ 「조세범처벌법」에 따른 조세 포탈 행위에 대해서는 국세청장, 지방국세청장 또는 세무서장의 고발이 없으면 검사는 공소를 제기할 수 없다.

50. <조세범처벌법> 조세범처벌법상 3년의 법정 징역형에 처하는 것이 가능한 범칙 행위는?

- ① 납세의무자가 체납처분의 집행을 면탈할 목적으로 그 재산을 은닉·탈루한 행위
- ② 조세의 회피를 목적으로 타인 명의의 사업자등록을 이용하여 사업을 영위한 행위
- ③ 「부가가치세법」에 따라 세금계산서를 발급하여야 할 자가 세금계산서를 거짓으로 기재하여 발급한 행위
- ④ 납세의무자를 대리하여 세무신고를 하는 자가 조세의 부과를 면하게 하기 위하여 타인의 조세에 관하여 거짓으로 신고한 행위
- ⑤ 조세의 원천징수의무자가 정당한 사유 없이 징수한 세금을 납부하지 아니한 행위

51. <소득세법> 제조업을 영위하는 거주자 甲의 2025년 금융소득과 관련된 내역이 다음과 같을 때, 거주자 甲의 2025년 종합소득금액에 합산할 금융소득금액은? (단, 제시된 금액은 원천징수 전의 금액이며, 원천징수는 적법하게 이루어졌다고 가정함)

- (1) 외상매출금의 지급기일 연장이자 수령: 7,000,000원(소비대차로 전환된 외상매출금에서 발생한 이자 3,000,000원 포함)
- (2) 상법에 따른 파생결합사채(ELB)에서 발생한 수익의 분배금: 4,500,000원
- (3) 비상장법인 A사로부터 주식발행초과금의 자본전입에 따라 수령한 무상주액면가액: 8,000,000원(이 중 자기주식에 대한 무상주 미배정에 따른 지분을 상충분에 해당하는 금액 3,500,000원 포함)
- (4) 비상장법인 B사로부터 자기주식처분이익의 자본전입에 따라 수령한 무상주액면가액: 10,000,000원
- (5) 비상장법인 C사의 제24기 사업연도(2024.1.1.~12.31.)에 대한 세무조정시 「법인세법」에 따라 甲에게 배당으로 소득처분된 금액(C사의 제24기 사업연도에 대한 결산확정일은 2025.3.15.임): 17,500,000원

- ① 21,100,000원 ② 37,350,000원 ③ 40,350,000원 ④ 42,000,000원 ⑤ 42,500,000원

52. <소득세법> 거주자 甲의 2025년도의 다음 소득 자료를 기초로 종합소득금액에 합산할 기타소득금액(ㄱ)과 종합소득 차감납부할 세액 계산시 기납부세액으로 차감할 기타소득에 대한 원천징수세액(ㄴ)을 각각 계산한 것으로 옳은 것은? (단, 원천징수는 적법하게 이루어졌고 입증된 필요경비는 없으며, 제시된 금액은 원천징수 전 금액임)

- (1) 산업재산권 대여소득: 4,000,000원
- (2) 뇌물로 받은 금액: 30,000,000원(이 중 20,000,000원은 법원의 판결로 몰수됨)
- (3) 주택매매계약의 위약으로 인하여 받은 위약금: 2,500,000원(계약금이 위약금으로 대체된 것 2,000,000원 포함)
- (4) 주택임주지체상금: 8,000,000원
- (5) 연금계좌에서 연금외 수령한 금액: 3,000,000원
- (6) 「발명진흥법」에 따라 지급받은 직무발명보상금: 10,000,000원(이 중 6,000,000원은 (주)A에 재직 중이던 2025.2.8.에 지급받은 금액이고, 4,000,000원은 퇴직 후인 2025.10.20.에 지급받은 금액이며, 甲은 회사와 특수관계에 있지 않음)

- ① ㄱ: 16,700,000원, ㄴ: 1,240,000원 ② ㄱ: 16,700,000원, ㄴ: 1,690,000원
 ③ ㄱ: 18,700,000원, ㄴ: 1,240,000원 ④ ㄱ: 18,700,000원, ㄴ: 1,340,000원
 ⑤ ㄱ: 18,700,000원, ㄴ: 1,790,000원

53. <소득세법> 2011.1.20. 입사하여 (주)A의 전무이사로 근무하다가 2025.2.20. 퇴직한 거주자 甲의 다음 자료로 소득세법상 임원퇴직소득 한도액(ㄱ)과 퇴직소득금액(ㄴ)을 각각 계산한 것으로 옳은 것은? (단, 제시된 금액은 원천징수 전 금액이고 원천징수는 적법하게 이루어졌으며, 금액 계산의 경우 원단위 미만에서 반올림함)

- (1) 甲은 퇴직하면서 임원퇴직급여지급규정에 따라 (주)A로부터 퇴직금 450,000,000원과 퇴직위로금 14,000,000원을 지급받았으며, 「국민연금법」에 따라 받은 과세대상 일시금은 20,000,000원이다.
- (2) 2019.12.31.부터 소급하여 3년간 지급받은 총급여의 연평균환산액은 96,000,000원이다.
- (3) 퇴직일부터 소급하여 3년간 지급받은 총급여의 연평균환산액은 120,000,000원이다.
- (4) 甲이 정관의 위임에 따른 임원퇴직급여지급규정에 따라 2011.12.31.에 퇴직하였다고 가정할 때 지급받을 퇴직급여는 35,000,000원이다.
- (5) 선택 가능한 경우 근로소득금액이 적게 계산되는 방법을 선택하기로 한다.

- ① ㄱ: 339,600,000원, ㄴ: 394,600,000원 ② ㄱ: 339,600,000원, ㄴ: 403,540,000원
- ③ ㄱ: 354,400,000원, ㄴ: 374,600,000원 ④ ㄱ: 354,400,000원, ㄴ: 389,400,000원
- ⑤ ㄱ: 354,400,000원, ㄴ: 409,400,000원

54. <소득세법> 다음 자료를 기초로 거주자 乙의 토지 양도에 따른 양도소득금액을 계산한 것으로 옳은 것은?

- (1) 거주자 甲은 2014.6.5. 토지를 400,000,000원(시가 600,000,000원)에 특수관계에 있는 (주)A로부터 취득하여 등기를 완료하였다. 동 토지의 취득에 대하여는 「법인세법」상 부당행위계산의 부인규정에 따라 甲에게 소득처분이 이루어졌다.
- (2) 2021.7.10. 乙은 부친인 甲의 사망으로 인하여 위의 토지를 상속받았으며, 상속개시당시 시가평가액은 1,200,000,000원이다. 乙은 위 토지를 상속받을 때 「상속세 및 증여세법」에 따라 가업상속공제를 적용받았으며, 가업상속공제율은 60%라고 가정한다.
- (3) 2025.1.15. 乙은 상속받은 위의 등기된 토지를 특수관계가 없는 丙에게 1,600,000,000원에 양도하였다.
- (4) 양도자산과 관련하여 지출한 양도비용은 24,000,000원으로 적격증명서류를 수취하여 보관하고 있다.
- (5) 보유기간 3년 이상 4년 미만에 적용되는 장기보유특별공제율은 6%, 10년 이상 11년 미만에 적용되는 장기보유특별공제율은 20%이다.

- ① 588,800,000원 ② 609,856,000원 ③ 684,800,000원
- ④ 705,856,000원 ⑤ 940,800,000원

55. <소득세법> 소득세법령상 생산직 근로자가 연장근로·야간근로 또는 휴일근로를 하여 통상임금에 더하여 받는 급여에 대한 비과세 규정을 적용할 때, 다음의 비과세 급여 중 월정액급여 계산시 매월 직급별로 받는 급여의 총액에서 차감하는 항목을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 월 20만원 이내의 자기차량운전보조금
- ㄴ. 식사 기타 음식물을 제공받지 아니하는 근로자가 받는 월 20만원 이하의 식사대
- ㄷ. 임원이 아닌 종업원이 사택을 제공받음으로써 얻는 이익
- ㄹ. 광산근로자가 받는 입갱수당 및 발파수당
- ㅁ. 근로자 또는 그 배우자가 6세 이하인 자녀의 보육과 관련하여 사용자로부터 지급받는 급여로서 월 20만원 이내의 금액

- ① ㄱ, ㅁ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

56. <소득세법> 소득세법령상 소득금액계산의 특례 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 「소득세법」상 부당행위계산의 부인 대상 소득은 출자공동사업자의 배당소득, 사업소득, 기타소득, 양도소득에 한한다.
- ② 공동사업합산과세의 대상은 공동사업장에서 발생한 사업소득에 한하며 공동사업장에서 발생한 이자소득과 배당소득은 합산과세하지 아니한다.
- ③ 공동사업합산과세규정에 따라 특수관계인의 소득금액이 주된 공동사업자에게 합산과세되는 경우 그 합산과세되는 소득금액에 대해서는 주된 공동사업자의 특수관계인은 손익분배비율에 해당하는 그의 소득금액에 대한 소득세를 한도로 주된 공동사업자와 연대하여 납세의무를 진다.
- ④ 주거용 건물임대업을 포함한 부동산임대업에서 발생한 이월결손금(결손금을 다른 소득에서 공제하고 남은 금액을 말함)은 소급공제가 적용되지 아니한다.
- ⑤ 피상속인의 소득금액에 대한 소득세로서 상속인에게 과세할 것과 상속인의 소득금액에 대한 소득세는 구분하여 계산하여야 한다.

57. <소득세법> 소득세법령상 국내에서 거주자나 비거주자에게 지급되거나 지급된 것으로 보는 소득에 대한 원천징수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 근로소득자의 근무지가 변경됨에 따라 월급여액이 같은 고용주에 의하여 분할지급되는 경우의 소득세는 변경 전·후의 각 근무지별로 각각의 월급여액에 대하여 원천징수할 수 있다.
- ② 외국인 직업운동가가 한국표준산업분류에 따른 스포츠 클럽 운영업 중 프로스포츠구단과의 계약에 따라 용역을 제공하고 2025년 중에 받는 소득에 대해서는 계약기간에 상관없이 100분의 20의 세율을 적용하여 원천징수한다.
- ③ 「법인세법」에 따른 결정 또는 경정으로 처분된 상여·배당 및 기타소득에 대한 원천징수세액은 반기별 납부가 허용되지 아니한다.
- ④ 법인세 과세표준을 결정 또는 경정함에 따라 소득처분되는 배당소득에 대하여는 대통령령으로 정하는 소득금액변동통지서를 받은 날에 그 배당소득을 지급한 것으로 보아 소득세를 원천징수한다.
- ⑤ 거주자의 양도소득은 원천징수대상이 아니다.

58. <소득세법> 소득세법령상 신고 및 납부에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 독립된 자격으로 보험가입자의 모집 및 이에 부수되는 용역을 제공하고 그 실적에 따라 모집수당 등을 받는 자는 사업장 현황신고를 하지 아니할 수 있다.
- ② 근로소득 중 법령으로 정하는 일용근로자의 근로소득의 경우에는 그 지급일이 속하는 달의 다음 달 말일(휴업, 폐업 또는 해산한 경우에는 휴업일, 폐업일 또는 해산일이 속하는 달의 다음 달 말일)까지 지급명세서를 제출하여야 한다.
- ③ 성실신고확인대상사업자가 성실신고확인서를 제출하는 경우에는 종합소득과세표준 확정신고를 그 과세기간의 다음 연도 5월 1일부터 6월 30일까지 하여야 한다.
- ④ 해당 과세기간에 분리과세 주택임대소득이 있는 경우에는 확정신고를 하지 아니한다.
- ⑤ 분할납부에 관한 규정은 종합소득·퇴직소득은 물론 양도소득에 대한 소득세에도 적용하며, 확정신고시 자진납부할 세액은 물론 중간예납세액이나 예정신고세액에도 적용한다.

59. <소득세법> 소득세법령상 거주자의 출국시 국내주식등에 대한 과세 특례에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국외전출자가 출국일부터 5년 이내에 국외전출자 국내주식등을 거주자에게 증여한 경우 그 사유가 발생한 날부터 1년 이내에 납세지 관할 세무서장에게 납부한 세액의 환급을 신청하거나 납부유예 중인 세액의 취소를 신청하여야 한다.
- ② 국외전출자가 출국한 후 국외전출자 국내주식등을 실제 양도한 경우로서 실제 양도가액이 출국일 당시의 시가(거래가액)보다 높은 때에는 조정공제액을 산출세액에서 공제한다.
- ③ 국외전출자는 양도소득과세표준을 출국일이 속하는 달의 말일부터 6개월 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다.
- ④ 거주자의 출국시 국내주식등에 대한 과세 특례가 적용되는 자산은 국외전출자가 출국 당시 소유하고 있는 국내주식(비상장법인의 주식은 제외)과 국외주식이다.
- ⑤ 국외전출자가 출국일 전날까지 국외전출자 국내주식등의 보유현황을 누락하여 신고한 경우에는 신고일의 전날을 기준으로 신고를 누락한 국외전출자 국내주식등의 액면금액 또는 출자가액의 100분의 5에 상당하는 금액을 산출세액에 더한다.

60. <소득세법> 소득세법령상 거주자가 다음의 국내 소재 자산을 2025년 4월에 양도하는 경우 가장 높은 양도소득세율이 적용될 수 있는 경우에 해당하는 것은? (단, 각 항은 독립적이며 각 항의 주어진 자산 외의 다른 자산은 없고 비과세와 감면은 고려하지 않으며, 기본세율이 적용되는 경우에는 가장 높은 기본세율(45%)이 적용되는 것으로 가정함)

- ① 보유기간 3년인 등기된 건물을 양도한 경우
- ② 보유기간 9개월인 미등기 주택을 양도한 경우
- ③ 보유기간 1년 6개월인 「소득세법」에 따른 분양권을 양도한 경우
- ④ 보유기간 3년인 「소득세법」에 따른 비사업용토지(토지투기지역에 소재하지 않음)를 양도한 경우
- ⑤ 1세대가 3주택(모두 조정대상지역에 있는 주택으로서 대통령령으로 정하는 1세대 3주택 이상에 해당하는 주택임)을 소유하고 있다가 그 중 보유기간이 1년인 등기된 주택을 양도한 경우

61. <법인세법> 직전 사업연도 종료일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 공시대상기업집단에 속하는 내국법인 (주)A(중소기업 아님)의 중간예납세액을 계산하기 위한 자료이다. 제25기 중간예납세액은? (단, 세부담의 최소화로 신고하는 것으로 가정함)

- (1) (주)A의 제24기(2024.1.1.~12.31.) 법인세 신고 및 납부내역은 다음과 같다.
- ① 과세표준: 900,000,000원
 - ② 산출세액: 151,000,000원
 - ③ 원천징수세액: 42,000,000원
 - ④ 수시부과세액: 19,000,000원
 - ⑤ 중간예납세액: 10,000,000원
- (2) (주)A의 제25기 중간예납기간(2025.1.1.~6.30.)에 대한 자료는 다음과 같다.
- ① 손익계산서상 당기순이익: 400,000,000원
 - ② 익금산입 및 손금불산입: 150,000,000원
 - ③ 손금산입 및 익금불산입: 50,000,000원
 - ④ 원천징수세액: 13,000,000원
 - ⑤ 외국납부세액공제액: 2,000,000원
 - ⑥ 수시부과세액: 10,000,000원
- (3) 위에 제시된 자료 외에는 비과세소득, 소득공제, 세액공제 및 세액감면 등은 없으며, 제24기와 제25기에 적용되는 법인세율은 과세표준 2억원 이하분 9%, 2억원 초과 200억원 이하분 19%이다.

- ① 40,000,000원 ② 45,000,000원 ③ 46,000,000원 ④ 54,000,000원 ⑤ 60,000,000원

62. <법인세법> 도소매업과 제조업을 겸영하는 내국법인 (주)A(한국채택국제회계기준을 적용하지 않음)의 제25기(2025.1.1.~12.31.) 재고자산 관련 자료이다. 법인세법령상 제25기 말 현재 재고자산평가액은? (단, 기장 또는 계산상의 착오는 없다고 가정함)

(1) (주)A의 제25기 말 현재 장부상 평가액과 선입선출법, 총평균법 및 후입선출법에 따른 평가액은 다음과 같다.

구분	장부상 평가액	선입선출법	총평균법	후입선출법
상 품	55,000,000원	58,000,000원	57,000,000원	55,000,000원
제 품	89,000,000원	90,000,000원	89,000,000원	85,000,000원
재공품	23,000,000원	27,000,000원	23,000,000원	21,000,000원
원재료	16,000,000원	16,000,000원	15,500,000원	17,000,000원

(2) (주)A는 제24기 10월 11일에 상품의 평가방법을 선입선출법에서 후입선출법으로 변경 신고하였다.

(3) (주)A는 제25기 9월 13일에 제품의 평가방법을 총평균법에서 후입선출법으로 변경 신고하였다.

(4) (주)A가 신고한 재공품과 원재료의 평가방법은 모두 후입선출법이다.

- ① 186,000,000원 ② 188,000,000원 ③ 189,000,000원
 ④ 190,000,000원 ⑤ 192,000,000원

63. <법인세법> 법인세법령상 의제배당에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 채무의 출자전환으로 주식등을 발행하는 경우로서 시가로 발행된 금액 중 액면금액을 초과한 금액을 자본에 전입하여 주주가 받은 주식가액은 의제배당에 해당한다.
 ② 「상법」에 따른 주식의 상환에 관한 종류주식의 주식발행액면초과액 중 이익잉여금으로 상환된 금액을 자본에 전입하여 주주가 받은 금액은 의제배당에 해당한다.
 ③ 자기주식 소각시점에 그 자기주식의 시가가 취득가액을 초과한 경우로서 소각일부터 2년이 지난 후 자본에 전입하여 주주가 받은 주식가액은 의제배당에 해당한다.
 ④ 적격분할을 한 경우 분할등기일 현재 분할신설법인 등이 승계한 재산의 가액이 그 재산의 분할법인 재무상태표상 장부가액을 초과하는 경우 그 초과하는 금액이 분할차익 한도 내에 해당하여 그 금액을 자본에 전입하여 주주가 받은 주식가액은 의제배당에 해당한다.
 ⑤ 적격합병을 한 경우에 피합병법인의 이익잉여금에 상당하는 금액이 합병차익 한도 내에 해당하여 그 금액을 자본에 전입하여 주주가 받은 주식가액은 의제배당에 해당한다.

64. <법인세법> (주)A는 부동산임대업을 주업으로 하고 있으며, 차입금적수가 자기 자본적수의 2배를 초과하는 내국법인에 해당한다. (주)A의 제25기(2025.1.1.~12.31.) 건물 임대와 관련된 자료가 다음과 같은 경우 간주임대료는? (단, (주)A는 임대 관련 거래를 성실하게 기장하였다고 가정함)

(1) 임대내역

구분	건물임대면적	임대기간	보증금	보증금 수령일
상가1	600m ²	2024.10.1.~2026.9.30.	500,000,000원	2024.9.10.
상가2	300m ²	2025.8.8.~2027.8.7.	300,000,000원	2025.8.10.

(2) 임대부동산의 내역

① 취득일자: 2023.7.1.

② 건물의 연면적: 900m²

③ 토지의 연면적: 1,500m²

④ 취득가액: 600,000,000원(토지의 취득가액 200,000,000원이 포함되어 있고, 감가상각누계액 30,000,000원이 계상되어 있음)

(3) 임대보증금의 운용수익으로 수입이자 2,500,000원, 배당금수입 500,000원 및 유가증권처분손실 1,500,000원이 있다.

(4) 기획재정부령으로 정하는 정기에금이자율은 연 3%로 가정한다.

- ① 4,500,000원 ② 5,000,000원 ③ 5,500,000원 ④ 6,000,000원 ⑤ 6,500,000원

65. <법인세법> 법인세법령상 자산의 취득가액에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 합병·분할에 따라 취득한 자산이 적격합병·적격분할에 해당하는 경우에는 피합병법인·분할법인의 자산의 장부가액을 자산의 취득가액으로 한다.
- ② 유형자산의 취득과 함께 공채를 매입하는 경우 기업회계기준에 따라 그 공채의 매입가액과 현재가치의 차액을 해당 유형자산의 취득가액으로 계상한 금액은 자산의 취득가액에 포함한다.
- ③ 출자법인등이 현물출자로 인하여 피출자법인을 새로 설립하면서 그 대가로 주식만 취득하는 현물출자의 경우에는 현물출자한 순자산의 시가를 자산의 취득가액으로 한다.
- ④ 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따라 정부로부터 무상으로 할당받은 배출권의 취득가액은 0원으로 한다.
- ⑤ 동종자산과 교환으로 취득하는 유형자산의 취득가액은 교환으로 제공한 자산의 장부가액을 자산의 취득가액으로 한다.

66. <법인세법> (주)A의 제25기(2025.1.1.~12.31.) 퇴직연금과 관련된 자료를 이용하여 세무조정할 경우 옳은 것은?

(1) (주)A는 모든 임직원에게 대해 제23기부터 확정급여형 퇴직연금으로만 운영되고 있으며, 제25기 말 현재 장부상 퇴직급여충당금과 퇴직금전환금은 없다.			
(2) (주)A는 퇴직연금과 관련하여 결산조정을 적용하고 있으며, 퇴직연금운용자산, 퇴직연금충당금 계정의 변동내역은 다음과 같다.			
퇴직연금운용자산			
전기이월	750,000,000원	당기지급	250,000,000원
당기예치	430,000,000원	차기이월	930,000,000원
합계	1,180,000,000원	합계	1,180,000,000원
퇴직연금충당금			
당기상계	150,000,000원	전기이월	750,000,000원
차기이월	800,000,000원	당기설정	200,000,000원
합계	950,000,000원	합계	950,000,000원
(3) (주)A의 보험수리적기준 퇴직급여추계액은 990,000,000원이며, 일시퇴직기준 퇴직급여추계액은 960,000,000원이다.			
(4) 당기 중 종업원 퇴직으로 인한 퇴직금은 사외에 적립한 퇴직연금운용자산에서 지급되었으며, 다음과 같이 회계처리하였다.			
(차) 퇴직연금충당금 150,000,000 (대) 퇴직연금운용자산 250,000,000			
퇴직급여충당금 100,000,000			
(5) 전기말 현재 퇴직급여충당금에 대한 손금불산입 유보잔액은 20,000,000원, 퇴직연금충당금에 대한 손금불산입 유보잔액은 150,000,000원이다.			

익금산입 및 손금불산입	손금산입 및 익금불산입
① 퇴직연금충당금 100,000,000 유보	퇴직급여충당금 100,000,000 △유보
	퇴직연금충당금 360,000,000 △유보
② 퇴직연금충당금 100,000,000 유보	퇴직급여충당금 100,000,000 △유보
	퇴직연금충당금 260,000,000 △유보
③ 퇴직연금충당금 50,000,000 유보	퇴직급여충당금 20,000,000 △유보
④ 퇴직연금충당금 100,000,000 유보	퇴직급여충당금 80,000,000 △유보
	퇴직연금충당금 360,000,000 △유보
⑤ 퇴직연금충당금 100,000,000 유보	퇴직급여충당금 80,000,000 △유보
	퇴직연금충당금 260,000,000 △유보

67. <법인세법> 법인세법령상 손비로 볼 수 있는 항목은 모두 몇 개인가?

- 특수관계인으로부터 감가상각대상자산을 양수하면서 기업회계기준에 따라 장부에 계상한 자산의 가액이 시가에 미달하는 경우에 실제취득가액과 장부에 계상한 가액과의 차이에 대한 감가상각비 상당액
- 대손세액공제를 받은 회수할 수 없는 부가가치세 매출세액미수금
- 영업자가 조직한 단체로서 주무관청에 등록된 협회에 지급한 경상경비 외에 충당할 목적으로 납부한 회비
- 광업의 탐광을 위한 개발비
- 우리사주조합에 출연하는 자사주의 장부가액
- 이사회결의에 의하여 직원의 사망 이후 유족에게 지속적으로 지급하는 학자금 등의 금액
- 「보험업법」에 따라 보험회사가 적립한 할인율의 변동에 따른 책임준비금 평가액의 증가분

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

68. <법인세법> 법인세법령상 즉시상각의 의제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사업장의 이전으로 임대차계약에 따라 임차한 사업장의 원상회복을 위하여 시설물을 철거하는 경우 해당 자산의 장부가액에서 1천원을 공제한 금액을 폐기일이 속하는 사업연도의 손금에 산입할 수 있다.
- ② 재해 등으로 인하여 훼손되어 본래의 용도에 이용할 가치가 없는 건축물·기계·설비 등의 복구를 위하여 지출한 수선비를 손비로 계상한 경우에는 법인이 계상한 감가상각비에 합산되어 시부인계산의 대상이 됨과 동시에 상각범위액을 계산할 때 감가상각 기초가액에 합산한다.
- ③ 개별자산별로 수선비로 지출한 금액이 직전 사업연도종료일 현재 재무상태표상의 취득가액의 100분의 5에 미달하는 경우로서 그 수선비를 해당 사업연도의 손비로 계상한 경우에는 손금에 산입한다.
- ④ 개별자산별로 수선비로 지출한 금액이 600만원 미만인 경우로서 그 수선비를 해당 사업연도의 손비로 계상한 경우에는 손금에 산입한다.
- ⑤ 휴대용 전화기 및 개인용 컴퓨터를 그 고유업무의 성질상 대량으로 취득하여 그 사업에 사용한 날이 속하는 사업연도의 손비로 계상한 것에 한정하여 손금에 산입한다.

69. <법인세법> 건설업을 영위하는 (주)A(중소기업 아님)의 제25기(2025.1.1.~12.31.) 도급공사와 관련된 자료이다. 도급공사 관련 세무조정으로 인한 (주)A의 제25기 각 사업연도 소득금액의 증가 금액은? (단, 세부담의 최소화로 세무조정하며, 결산서상 공사원가는 증명서류에 의해 정확히 반영됨)

(1) 공사별 도급금액 및 총공사예정원가					
구분	공사기간	도급금액	총공사예정 원가	제25기 결산서상 공사수익	제25기 결산서상 공사원가
甲공사	2024.5.1.~2026.5.3.	75,000,000원	52,000,000원	41,000,000원	28,600,000원
乙공사	2025.2.3.~2026.9.9.	84,000,000원	57,800,000원	60,000,000원	43,350,000원

(2) 제24기(2024.1.1.~12.31.) 甲공사에 대한 세무조정은 적법하게 이루어져 익금산입 250,000원(유보)이 발생하였다. 한편, 甲공사에 대해 제26기 투입될 예정공사원가는 5,200,000원이며, 제24기 공사를 개시하면서 추정한 총공사예정원가는 변함이 없다.

(3) 乙공사에 대해 제26기 투입될 예정공사원가는 14,450,000원이다.

- ① 3,000,000원 ② 3,250,000원 ③ 3,500,000원 ④ 3,750,000원 ⑤ 4,000,000원

70. <법인세법> 법인세법령상 과세표준의 결정 및 경정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 납세의무가 있는 내국법인이 각 사업연도의 소득에 대한 법인세의 과세표준과 세액을 신고하지 않은 경우, 국세청장이 조사기간을 따로 정하지 아니한 때에는 납세지관할 세무서장은 해당 사업연도의 종료일이 속하는 달의 말일부터 1년 이내에 법인세의 과세표준과 세액에 대한 결정을 완료해야 한다.
- ② 국세청장이 특히 중요하다고 인정하는 것에 대하여는 납세지관할지방국세청장이 이를 결정 또는 경정할 수 있으며, 이 경우 납세지관할세무서장은 해당 과세표준을 결정 또는 경정하기 위하여 필요한 서류를 납세지관할지방국세청장에게 지체 없이 보내야 한다.
- ③ 과세표준 등의 신고를 한 내국법인이 지급명세서, 매출·매입처별 계산서합계표의 전부 또는 일부를 제출하지 아니한 경우 납세지관할세무서장은 그 법인의 각 사업연도의 소득에 대한 법인세의 과세표준과 세액을 경정한다.
- ④ 납세지관할세무서장이 행하는 법인의 각 사업연도의 소득에 대한 법인세의 과세표준과 세액의 경정은 해당 내국법인이 신고할 때에 첨부한 신고서 및 그 첨부서류에 의하거나 비치기장된 장부 또는 그 밖의 증명서류에 의한 실지조사에 의함을 원칙으로 한다.
- ⑤ 해당 내국법인의 과세표준 등의 신고 내용에 오류 또는 누락이 있는 경우에 납세지관할 세무서장은 해당 내국법인의 법인세의 과세표준과 세액을 결정 또는 경정한 후 그 결정 또는 경정에 오류나 누락이 있는 것을 재차 발견한 때에는 즉시 이를 다시 경정한다.

71. <부가가치세법> 통조림판매(과세)와 과일판매(면세)를 겸영하고 있는 (주)A에 관한 자료이다. 2025년 제1기(2025.1.1.~6.30.)의 납부 및 환급세액 재계산에 따라 납부세액에 가산할 세액은?

(1) (주)A는 2022.11.1. (주)B가 과세사업에 사용하던 건물과 토지를 762,600,000원(부가가치세 포함)에 일괄 매입하였다. 건물과 토지의 실지 거래가액은 구분되지 않으며, 2022.12.1. 현재 감정평가가액은 건물 432,000,000원, 토지 244,800,000원이었다. (주)B는 건물과 토지의 일괄공급에 대한 부가가치세 과세표준을 적법하게 산정하여 부가가치세액을 (주)A로부터 징수하고, 세금계산서를 발급하였다. (주)A는 건물과 토지를 과세사업과 면세사업에 공동사용하며, 통조림판매부문과 과일판매부문의 건물사용면적은 구분되지 않는다.

(2) (주)A의 각 과세기간의 수입금액은 다음과 같다.

과세기간	과일공급가액	통조림공급가액 (부가가치세 제외)	합 계
2022년 제2기	50,000,000원	50,000,000원	100,000,000원
2023년 제1기	54,000,000원	46,000,000원	100,000,000원
2023년 제2기	45,000,000원	55,000,000원	100,000,000원
2024년 제1기	49,000,000원	51,000,000원	100,000,000원
2024년 제2기	44,000,000원	56,000,000원	100,000,000원
2025년 제1기	51,000,000원	49,000,000원	100,000,000원

- ① 1,102,000원 ② 1,115,000원 ③ 2,059,020원 ④ 2,402,190원 ⑤ 3,202,920원

72. <부가가치세법> 부가가치세법령상 세금계산서 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 재화 또는 용역을 공급받는 자가 전자세금계산서를 발급받을 수신함을 지정하지 아니한 경우에는 국세청장이 구축한 전자세금계산서 발급 시스템을 이용하는 방법에 따른 전자세금계산서 발급 시스템을 수신함으로 지정한 것으로 본다.
- ② 간이과세자에서 일반과세자로 과세유형이 전환된 후 과세유형전환 전에 공급한 재화가 환입되어 수정세금계산서를 발급하는 경우에는 재화가 환입된 날을 수정세금계산서의 작성일로 적어야 한다.
- ③ 도로 및 관련시설 운영용역을 공급하는 자는 공급받는 자로부터 세금계산서 발급을 요구받은 경우를 제외하고 세금계산서를 발급하지 아니할 수 있다.
- ④ 세금계산서 발급 의무가 있는 사업자가 연락두절 상태인 경우로서 사업자가 수정세금계산서를 발급하지 아니한 경우 그 재화 또는 용역을 공급받은 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 세무서장의 확인을 받아 세금계산서를 발행할 수 있다.
- ⑤ 전자세금계산서는 「전자문서 및 전자거래 기본법」에 따른 전자문서 및 전자거래의 표준화 사업에 따라 제정된 전자세금계산서의 표준에 따라 생성하여 발급·전송되어야 한다.

73. <부가가치세법> 부가가치세를 면제받아 공급받은 농산물을 직접 수출하거나 그 농산물을 원재료로 하여 제조·가공한 부가가치세 과세 재화를 국내에 판매하고 있는 (주)A의 부가가치세 관련 자료이다. 2025년 제1기 과세기간 최종 3개월(2025.4.1.~6.30.)에 대한 부가가치세 신고시 차가감 납부(환급)할 세액(지방소비세 포함)은?

(1) 2025년 제1기의 공급가액		
기간	면세 농산물의 수출금액*	과세 재화의 국내 판매금액
2025.1.1.~3.31.	180,000,000원	320,000,000원
2025.4.1.~6.30.	200,000,000원	300,000,000원

* 2025년 초 (주)A는 면세 농산물의 수출에 대해 면세의 포기를 적법하게 신청하였음

(2) 2025.4.1.~6.30. 세금계산서 수취분 매입가액(부가가치세 별도)

① 면세 농산물 수출 사업 사용분: 50,000,000원

② 과세 재화의 국내 판매 사업 사용분: 50,000,000원

(3) 2025년 제1기의 면세 농산물 매입 및 사용 등의 내역

구분	2025.1.1.~3.31.	2025.4.1.~6.30.
면세 농산물 매입가액	190,000,000원	190,000,000원
수출분 금액	84,682,000원	97,998,000원
과세재화의 원재료 사용 금액	87,318,000원	90,002,000원
기간 말일 면세 농산물 재고액*	18,000,000원	20,000,000원

* 수출사업과 과세사업에 대한 실지귀속을 확인할 수 없음

(4) 세금계산서는 적법하게 교부받았으며, 의제매입세액 공제요건을 충족하고 의제매입세액공제율은 2/102 이며, 수시부과세액은 없고, 전자신고세액공제는 고려하지 않으며, 2025년 제1기 예정신고는 적법하게 이행되었으며, 세 부담의 최소화를 가정한다.

- ① 13,218,000원 ② 16,218,000원 ③ 18,218,000원 ④ 20,218,000원 ⑤ 23,218,000원

74. <부가가치세법> 부가가치세 과세사업과 면세사업을 겸영하는 (주)A에 관한 자료이다. 2025년 제1기 과세기간 최종 3개월(2025.4.1.~6.30.)에 징수할 부가가치세 대리납부세액은? (단, 자료에 제시된 금액은 부가가치세가 포함되지 않은 금액임)

(1) (주)A의 공급가액			
기간	과세사업	면세사업	합 계
2024.7.1.~12.31.	80,000,000원	120,000,000원	200,000,000원
2025.1.1.~3.31.	43,000,000원	57,000,000원	100,000,000원
2025.4.1.~6.30.	45,000,000원	55,000,000원	100,000,000원

(2) 2025.4.25. 국내사업장이 없는 외국법인으로부터 국내에서 부가가치세가 과세되며 매입세액이 공제되는 권리를 공급받고, 그 대가 20,000달러 중 10,000달러는 보유중인 외화로 지급하였으며 10,000달러는 원화로 매입하여 지급하였다. 공급받은 권리는 과세사업과 면세사업에 공통으로 사용되어 그 실지귀속을 구분할 수 없다.

(3) 1달러당 원화의 환율은 다음과 같은 것으로 가정한다.

일자	대고객 외국환매도율	대고객 외국환매입율	기준 환율
2025.4.25.	1,430원	1,400원	1,420원
2025.6.30.	1,450원	1,410원	1,440원

- ① 1,579,200원 ② 1,588,600원 ③ 1,590,400원 ④ 1,596,000원 ⑤ 1,612,800원

75. <부가가치세법> 부가가치세법령상 영세율과 면세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 외국인도수출로 국내 사업장에서 계약과 대가 수령 등 거래가 이루어지는 것에 대해서는 영세율을 적용한다.
- ② 교육지원 서비스업을 영위하고 있는 내국법인이 국내에서 국내사업장이 없는 외국법인에 교육지원 서비스 용역을 제공하고 그 대가를 외국환은행에서 원화로 받는 경우에는 영세율을 적용한다.
- ③ 기획재정부령으로 정하는 차도선형여객선에 의한 여객운송 용역에 대해서는 부가가치세를 면제한다.
- ④ 집합투자업자가 투자자로부터 자금 등을 모아서 어업권에 운용하는 용역의 공급에 대해서는 부가가치세를 면제한다.
- ⑤ 간이과세자가 수입하는 상품의 견본과 광고용 물품으로서 관세가 면제되는 재화의 수입에 대해서는 부가가치세를 면제한다.

76. <부가가치세법> 음식점업(과세유흥장소 아님)을 운영하는 간이과세자 甲의 부가가치세 관련 자료이다. 2025년 과세기간(2025.1.1.~12.31.)에 대한 부가가치세 신고시 차가감 납부(환급) 세액(지방소비세 포함)은?

- (1) 공급내역: 2025.1.1.~12.31.의 공급대가 합계액은 99,500,000원이며 이에 대한 구성은 다음과 같다.
- ① 신용카드매출전표 발급분 공급대가: 55,000,000원
 - ② 현금영수증 발급분 공급대가: 25,000,000원
 - ③ 영수증 발급분 공급대가: 18,500,000원
 - ④ 자기적립마일리지 결제분 공급대가: 1,000,000원
- (2) 구입내역: 2025.1.1.~12.31.의 매입가액 합계액은 47,700,000원이며 이에 대한 구성은 다음과 같다.
- ① 세금계산서 수취분 식재료 매입가액(부가가치세 포함): 16,500,000원
 - ② 계산서 수취분 식재료 매입가액: 29,000,000원
 - ③ 세금계산서 미수취분 식재료 매입가액(부가가치세 포함): 2,200,000원(세금계산서를 발급하여야 하는 사업자로부터 매입한 것임)
- (3) 수취한 세금계산서 및 계산서는 적법하게 교부받은 것이며, 세부담의 최소화를 가정한다.
- (4) 2024.1.1.~12.31.의 공급대가 합계액은 75,000,000원이며, 2025년 예정부과기간의 고지납부세액과 수시부과세액은 없으며, 전자신고세액공제는 고려하지 않는다.
- (5) 음식점업의 업종별 부가가치율은 15%이며, 위 자료 외에 다른 사항은 고려하지 않는다.

- ① 355,000원 ② 366,000원 ③ 377,000원 ④ 381,000원 ⑤ 392,000원

77. <부가가치세법> 부가가치세법령상 재화와 용역의 공급시기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사업자가 보세구역 안에서 보세구역 밖의 국내에 재화를 공급하는 경우가 재화의 수입에 해당할 때에는 수입신고 수리일을 재화의 공급시기로 본다.
- ② 완성도기준지급조건부로 재화를 공급하는 경우 재화가 인도되거나 이용가능하게 되는 날 이후에 받기로 한 대가의 부분에 대해서는 재화가 인도되거나 이용가능하게 되는 날을 그 재화의 공급시기로 본다.
- ③ 위탁판매수출의 경우 수출재화의 공급가액이 확정되는 때를 재화의 공급시기로 본다.
- ④ 장기할부조건부로 용역을 공급하는 경우 역무의 제공이 완료되는 날 이후 받기로 한 대가의 부분에 대해서는 역무의 제공이 완료되는 날을 그 용역의 공급시기로 본다.
- ⑤ 사업자가 다른 사업자와 상표권 사용계약을 할 때 사용대가 전액을 일시불로 받고 상표권을 사용하게 하는 것에 해당하는 용역을 둘 이상의 과세기간에 걸쳐 계속적으로 제공하고 그 대가를 선불로 받는 경우 공급시기는 예정신고기간 또는 과세기간의 종료일로 한다.

78. <부가가치세법> 부가가치세법령상 일반과세자에 적용되는 가산세에 관한 설명의 (ㄱ)과 (ㄴ)에 들어갈 숫자의 합계는?

- 전자세금계산서를 발급하여야 할 의무가 있는 자가 전자세금계산서를 발급하지 아니하고 세금계산서의 발급시기에 전자세금계산서 외의 세금계산서를 발급한 경우 그 공급가액의 (ㄱ)퍼센트를 납부세액에 더하거나 환급세액에서 뺀다.
- 전자세금계산서 발급명세 전송 기한이 지난 후 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한까지 국세청장에게 전자세금계산서 발급명세를 전송하는 경우 그 공급가액의 (ㄴ)퍼센트를 납부세액에 더하거나 환급세액에서 뺀다.

- ① 0.8 ② 1.3 ③ 1.5 ④ 2.3 ⑤ 2.5

79. <국제조세조정에 관한 법률> 국제조세조정에 관한 법령상 국외지배주주 등에게 지급하는 이자에 대한 과세 조정 규정이 적용되는 국외지배주주에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 내국법인을 실질적으로 지배하는 외국주주
- ㄴ. 내국법인을 실질적으로 지배하는 외국주주가 출자한 외국법인
- ㄷ. 외국법인의 국내사업장을 실질적으로 지배하는 그 외국법인의 지점
- ㄹ. 외국법인의 국내사업장을 실질적으로 지배하는 그 외국법인과 그 외국법인의 외국주주가 출자한 다른 외국법인

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

80. <국제조세조정에 관한 법률> 국제조세조정에 관한 법령상 글로벌최저한세의 과세에 관한 규정에서 사용되는 용어인 ‘중간모기업’에 해당하지 않는 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 최종모기업 ㄴ. 고정사업장
- ㄷ. 부분소유모기업 ㄹ. 투자구성기업

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ